37 K 56/24

Amtsgericht Langenfeld (Rhld.)

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Donnerstag, 03.12.2026, 11:00 Uhr,
Erdgeschoss, Sitzungssaal 63, Hauptstr. 15, 40764 Langenfeld

folgender Grundbesitz:

Erbbaugrundbuch von Monheim, Blatt 3477,
BV lfd. Nr. 1
Gemarkung Monheim, Flur 13, Flurstück 3088, Gebäude- und Freifläche, Liebermannweg 4, Baumberger Chaussee, Größe: 763 m²
Erbbaurecht, eingetragen auf dem im Grundbuch von Monheim Blatt 1056 unter Nr. 274 des Bestandsverzeichnisses verzeichneten Grundstücks in Abt. II Nr. 123 für die Zeit vom Tage der Eintragung an - auf die Dauer von 99 Jahren -

Erbbaugrundbuch von Monheim, Blatt 3477,
BV lfd. Nr. 2/zu 1
1/5 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Monheim, Flur 13, Flurstück 3090, Gebäude- und Freifläche, Schwindstraße, Liebermannweg, Größe: 159 m²
1/5 Anteil an dem Erbbaurecht, eingetragen auf dem im Grundbuch von Monheim Blatt 1056 unter Nr. 276 des Bestandsverzeichnisses verzeichneten Grundstücks in Abt. II Nr. 369 für die Zeit vom Tage der Eintragung an - auf die Dauer von 99 Jahren -

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um voll unterkellertes, freistehendes

eingeschossiges Einfamilienhaus in Monheim, Liebermannweg 4, mit 3 Zimmern, Küche, Diele, Gäste-WC, Badezimmer im Erdgeschoss sowie Lager-/ Archivflächen, beheiztem Hobbyraum, Waschküche und Trocken-/ Heizungsraum sowie Haushaltskeller im Untergeschoss mit ca. 110 m² Wohnfläche in der Rechtsform des Erbaurechts, Bj. 1980 nebst Nutzungsrecht an einer Reihengarage.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 13.01.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

590.000,00 €

festgesetzt.

Die Einzelwerte betragen:

- Gemarkung Monheim Blatt 3477,
  lfd. Nr. 1 578.200,00 €
- Gemarkung Monheim Blatt 3477,
  lfd. Nr. 2/zu 1 11.800,00 €

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.